II. NYILATKOZAT[1]

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.) 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

I. Alulírott _____ (név)

_____ (lakóhely)

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy[2]

a) Üzleti kapcsolat esetén

☐ 1. Természetes személyként a saját magam nevében, illetőleg érdekében járok el (táblázat üresen marad)[3]

☐ 2. Természetes személyként a tényleges tulajdonos(ok) nevében, illetőleg érdekében járok el (táblázat kitöltendő)

b) Ügyleti megbízás esetén (mint a _____ képviselője)

☐ meghatalmazottként

☐ rendelkezésre jogosultként

☐ képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

I. A tényleges tulajdonos(ok) adatai**:

1	**Családi és utónév**			
	Születési családi és utónév			
	Lakóhely[4]			
	Állampolgárság			
	Születési hely			
	Születési idő			
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzá-tartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?			☐ igen[5] ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*:		**Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):**	
2	**Családi és utónév**			
	Születési családi és utónév			
	Lakóhely[4]			
	Állampolgárság			
	Születési hely			
	Születési idő			
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzá-tartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?			☐ igen[5] ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*:		**Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):**	

* A tulajdonosi érdekeltség jellege – a Pmt. 3. § 38. pontja szerint meghatározott fogalom-meghatározások alapján – az alábbi kategóriák közül választandó ki a releváns kód feltüntetésével:

aa)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
ab)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
ac)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol
b)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik

[1] Kölcsönigénylőnek és minden adóstársnak szükséges kitölteni a nyilatkozatot.
[2] Kérjük, hogy jelölje X-szel, és töltse ki az Önre vonatkozó megfelelő részt
[3] üresen marad a táblázat
[4] annak hiányában tartózkodási hely
[5] ML122U Nyilatkozat szükséges

c)	az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett
da)	alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
db)	alapítványok esetében az a természetes személy, akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg
dc)	alapítványok esetében az a természetes személy, aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd)	a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár
ea)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
eb)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő(k) nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
ec)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak aa) –ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
ed)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
ee)	adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
f)	az aa) –ac) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője
ga)	zártkörű befektetési alap esetében az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább huszonöt százalékát tulajdonolja,
gb)	zártkörű befektetési alap esetében olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább huszonöt százalékát tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
gc)	zártkörű befektetési alap esetében az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal egyedül rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint
gd)	zártkörű befektetési alap esetében az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a zártkörű befektetési alap felett

*A tulajdonosi érdekeltség jellege csak akkor töltendő ki, ha a meghatalmazott ügyleti megbízás (pl. befizetés) esetén jogi személy nevében jár el.

** Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető-helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az MFB Zrt.-nek a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:_____, _____

_____
Kölcsönigénylő/Adóstárs aláírása